

주의 요구 / 권 고

1. 제 목 : 공매공고 및 공시송달 게시업무 개선 필요
2. 소관부점 : 0000지역본부, 0000지역본부, 0000지역본부, 0000
지역본부, 0000지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 압류재산 공매업무를 대행하면서 공시송달 및 공매공고 게시업무를 수행하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 압류재산매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제67조 및 「압류재산매각업무요강」 제31조에 따르면 압류재산을 공매하려면 [표 12]와 같이 공매사항을 공고하도록 되어 있고, 공매공고의 방법은 공사의 게시판이나 그 밖의 적절한 장소에 게시하면서 온비드에도 그 공고내용을 알리도록 되어 있다.

[표 12] 공매공고 사항

1. 매수대금의 납부기한
2. 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖의 중요한 사항
3. 입찰 또는 경매의 장소와 일시(기간입찰의 경우에는 그 입찰기간)
4. 개찰(開札)의 장소와 일시
5. 공매보증금을 받을 때에는 그 금액
6. 공매재산이 공유물의 지분인 경우 공유자에게 우선매수권이 있다는 사실
7. 배분요구의 종기(終期)
8. 배분요구의 종기까지 배분을 요구하여야 배분받을 수 있는 채권
9. 매각결정 기일
10. 매각으로도 소멸하지 아니하는 공매재산에 대한 지상권, 전세권, 대항력 있는
임차권 또는 가등기가 있는 경우 그 사실
11. 공매재산의 매수인으로서 일정한 자격을 필요로 하는 경우 그 사실
12. 제68조의3제2항 각 호에 따른 자료의 제공 내용 및 기간
13. 제73조의3에 따른 차순위 매수신고의 기간과 절차
14. 매각재산의 권리이전에 관한 사항
15. 공매의 취소, 중지 및 매각결정취소 사유
(이하 생략)

또한, 「국세징수법」 제68조에 따르면 공매공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 담세담보물 소유자, 공유자, 저당권자 등에게 공매통지 하도록 되어 있으며

「국세기본법」 제11조 제1항 및 「국세기본법시행령」 제7조에 따르면 송달받아야 할 자에게 등기우편으로 송달하였으나 수취인 부재로 반송되거나 2회 이상의 방문에도 송달이 되지 않는 등 송달이 곤란한 경우에는 공매통지 주요내용을 공고하는 공시송달을 실시하고 공고한 날로부터 14일이 지나면 송달이 된 것으로 보고 있으며 공시송달의 방법은 「국세기본법」 제11조 제2항에 따라 공사의 게시판이나 그 밖의 적절한 장소에 게시하도록 되어 있다.

따라서 구매공고 및 공시송달 등 채납처분 절차와 관련한 불필요한 민원이나 소송¹⁾이 발생하지 않도록 게시 업무를 철저히 하고 일반 국민이 알기 쉽게 게시 장소 및 형태 등은 기준을 정하여 일관되게 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 현재 12개 지역본부의 구매공고 및 공시송달²⁾ 게시 실태를 점검한 결과 [표 13]과 같이 공시송달의 경우 모든 지역본부가 게시하고 있었으나 구매공고의 경우 0000지역본부 등 5개 지역본부가 게시하지 않고 있었다.

공시송달 게시장소의 경우 0000지역본부 등 8개 지역본부는 건물 안의 로비나 복도 등에 게시하고 있는 반면, 00지역본부 등 4개 지역본부는 조세정리업무를 수행하는 사무실 안에 게시하는 등 일정한 기준 없이 게시되고 있었다.

게시 형태³⁾의 경우도 0000지역본부 등 7개 지역본부가 벽면의 게시판에 부착하는 반면, 0000지역본부 등 5개 지역본부는 데스크 등에 놓아두고 있었고

게시물 형태도 플라스틱 화일로 편철하거나 간이 편철하는 등 제각각이었으며 구매공고 및 공시송달을 알리는 표시판이 없거나 표시판이 있는 경우는 문구가 각각 다르게 표기되어 있었다.

한편, 구매공고의 경우 현장 게시 외에 온비드 게시도 병행하여 이루어지고 있으나 공시송달의 경우 온비드 게시는 없어 각 지역본부를 직접 방문하여 찾아보지 않으면 알 수 없고 공시송달 게시 장소에 대한 안내⁴⁾는 전혀 되지 않고 있는 실정이다.

[표 13] 구매공고 및 공시송달 게시 현황

지역 본부	사육 소유여부	게시장소	게시 형태		게시물 형태	표시판
			구매공고	공시송달		
12개	소유 8곳 / 임차 4곳	-	게시 4곳 / 비치 3곳	게시 7곳 / 비치 5곳	-	-
서울 동부						
서울 서부						
부산						
경기						
광주 전남						
대전 충남						
대구 경북						
인천						
전북						
경남						
강원						
충북						

* 감사기간 중 조치완료

4) 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제4조 제10항에 따르면 공시송달은 한국자산관리공사 게시판 그 밖의 적절한 장소에 게시하거나 일간신문에 게재하여야 함

1) 「대법원 판결, 2007두18154 2008. 11. 20. 선고」 채납자 등에 대한 구매통지는 국가의 강제력에 의하여 진행되는 구매에서 채납자 등의 권리 내지 재산상의 이익을 보호 하기 위하여 법률로 규정한 절차적 요건이라고 보아야 하며, 구매처분을 하면서 채납자 등에게 구매통지를 하지 않았거나 구매통지를 하였더라도 그것이 적법하지 아니한 경우에는 절차상의 흠이 있어 그 구매처분은 위법하다

2) 2019년 한해 동안 압류재산 총 매각 건수는 0,000건이며 그 중 공시송달을 거친 압류 재산 매각건수는 0,000건으로 00%의 점유율을 보이고 공시송달 건수는 0,000건임

3) 사전적 의미 상 게시는 '여러사람에게 알리기 위하여 내붙이거나 내걸어 두루 보게 함' 이고 비치는 '마련하여 갖추어 둠'임

[소관부점 의견] 0000지역본부, 0000지역본부, 0000지역본부, 0000지역본부, 0000지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 구매공고 게시 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조세채권관리처는 12개 지역본부별 구매공고 및 공시송달 게시 현황을 보다 면밀하게 파악한 후 관계 법령을 검토하여 일관된 기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 0000지역본부장, 0000지역본부장, 0000지역본부장, 0000지역본부장, 0000지역본부장은 압류재산 구매공고 게시 업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 조세채권관리처장은 구매공고 및 공시송달 게시와 관련하여 각 지역본부별 건물 상황에 따라 게시 장소·형태 등에 대한 합리적 기준을 정하고 구매공고문에 공시송달 게시 장소를 안내하는 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)